

답 변 서

(관리비 부당 청구 및 미납 독촉에 대한 연명 반박서)

1. 수신인

* 성명/직함: 안산유통상가 1차 관리단 임시관리인 김용명

* 주소: 경기도 안산시 단원구 산단로 342(안산유통상가 1차) A동 403호

2. 발신인

* 명의: 안산유통상가 1차 관리인 교체 추진위원회 대표 [] 및 아래 연명 소유주/입주자 일동

* 주소: 경기도 안산시 단원구 산단로 326 안산유통상가 1차 내 각 동 호실

3. 제목: 관리비 미납금 납부 최고 내용증명에 대한 단체 항변 및 소명 요구의 건

4. 본문

1) 귀 하(이하 '발신인')가 최근 안산유통상가 1차 소유주 및 입주자들을 상대로 발송한 '관리비 미납금 납부 최고' 내용증명(예: 우편물번호 제 호 등)에 대하여, 본 관리인 교체 추진위원회와 아래 연명인들은 공동의 항변권을 행사하고자 본 답변서를 발송합니다.

2) 아래 연명인들을 포함한 상가 소유주들은 상가의 공용부분 유지·보수를 위한 정당한 관리비 납부 의무를 기피한 사실이 없으며, 상가 정상화를 위해 합리적이고 투명하게 산정된 관리비라면 언제든지 납부할 용의가 있음을 확약합니다.

3) 그러나 귀 발신인이 청구한 관리비 내역은 다음과 같은 치명적인 절차적, 회계적 의혹이 해소되지 않았으므로, 본 연명인들은 분쟁 해결 시까지 관리비 납부를 집단 유예함을 통고합니다.

- 가. 부과 및 연체료 산정의 불투명성: 귀 발신인이 일방적으로 제시한 미납 원금과 고율의 연체료는 정당한 관리규약 및 집합건물법에 의거한 상세 산정 근거가 결여되어 있습니다.

- 나. 임시관리인의 권한 남용 의혹: 법원이 선임한 임시관리인의 직무 범위는 상가의 파행을 막고 정상적인 관리단집회를 소집하는 등 제한적 권한에 그쳐야 함에도, 소유주들을 상대로 소송

제기 및 강제집행을 운위하며 무차별적인 법적 압박을 가하는 것은 명백한 권한 남용입니다.

4) 현재 안산유통상가 1차는 관리단의 회계 불투명성과 파행 운영으로 인해 법적·행정적 분쟁이 격화되고 있는 엄중한 상황입니다. 이러한 분쟁의 근본 원인을 제공한 귀 발신인 측이, 소유주들의 정당한 소명 요구에는 일절 불응하면서 '7일 이내 납부'라는 임의의 기한을 두어 지급명령 등으로 위협하는 행위는 본 상가 소유주들의 권리를 심각하게 침해하는 행위입니다.

5) 이에 본 연명인 일동은 귀 발신인 측에 청구된 관리비의 상세 회계 장부 및 정당한 규약상의 산정 근거를 상가 전체에 투명하게 공개할 것을 강력히 촉구합니다.

6) 만약 귀 발신인이 소유주들의 정당한 요구를 묵살하고 일방적으로 기습적인 지급명령 신청 등 법적 절차를 강행할 경우, 본 연명인 일동은 추진위원회를 중심으로 즉각적인 집단 이의신청 및 법적 본안 소송을 제기하여 부과 절차의 위법성을 끝까지 다룰 것입니다. 이로 인해 발생하는 모든 법적 소송 비용 및 상가 혼란에 대한 책임은 귀 발신인 측에 있음을 엄중히 고지합니다.

2026년 6월 일

발신인: 안산유통상가 1차 관리인 교체 추진위원회 대표 [대표자성명] (인)

(이하 소유주/입주자 연명부 별첨)